

POLÍTICA

Setor discute agenda prioritária para ano eleitoral

Propostas serão levadas ao Ministério de Minas e Energia e à Aneel

[Sueli Montenegro, do CanalEnergia, Brasília](#)

20 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 21h37
TEMPO DE LEITURA: 13 MINUTOS

Um grupo formado por grandes associações do setor elétrico espera consolidar, já na próxima semana, uma pauta enxuta e prioritária de dispositivos legais a serem regulamentados em 2026. A proposta final deve incluir, em princípio, seis temas, sendo três para o Ministério de Minas e Energia e três para a Aneel. Cortes de geração, abertura do mercado de baixa tensão e armazenamento por baterias aparecem como algumas das preocupações do setor, com grande chance de compor a lista.

“O curtailment com certeza é um dos pontos principais, porque ele está afetando não só tecnicamente, como financeiramente *[as empresas]*”, afirma o presidente da Abiape (investidores em autoprodução de energia), Mário Menel.

A mobilização também tem como alvo o cumprimento de prazos previstos em leis, especialmente na lei de reforma do setor elétrico. Uma triagem realizada por Abiape, Abraceel, Apine, Abrage, Abeeólica, Abradee e Abrace identificou 42 dispositivos da Lei 15.269 (reforma do setor elétrico) que dependem de normatização do MME e da agência reguladora.



Na impossibilidade de regular e de regulamentar no curto prazo todos esses itens, a decisão foi colher sugestões de temas de cada entidade, para se chegar a uma pauta mínima, passível de

aprovação no ano eleitoral.



Setor pretende contribuir com a definição de pautas prioritárias.

Mário Menel, da Abiape

“Vencidas as seis primeiras [normatizações], a gente vai evoluindo, se der certo, em direção a ver se contribui com todas as 42”, explica Menel, que é coordenador do grupo. “É esse o propósito e é esse o estágio onde nós estamos. Saindo do Carnaval e agora vamos entrar em uma fase mais decisiva, de selecionar esses seis temas e começar a mexer, botar a mão na massa mesmo, com uma equipe que é grande, porque são sete associações. Vamos considerar aí três, quatro por associação. Nós temos umas 20 ou mais pessoas de alto nível pensando no assunto.”

A agenda pode incluir também outras questões não necessariamente vinculadas à Lei 15.269, mas necessárias à alteração do modelo setorial prevista na legislação. A própria Aneel teve que adaptar a agenda regulatória após a publicação da lei do setor elétrico.

Para Menel, no entanto, a proposta da agência reguladora ainda não contempla todas as prioridades que o setor vai apresentar. A ideia é promover novas alterações nos temas prioritários da Aneel.

Limitações do ano eleitoral

A agenda regulatória do setor elétrico vai ficar comprimida pelo ano eleitoral. E será, de acordo com a PSR, “uma das mais desafiadoras da história recente do setor elétrico”. [Leia o que demos sobre isso.](#)

As associações setoriais estão atentas aos prazos previstos em leis recentes, especialmente a da reforma do setor elétrico, que deverão ser detalhadas em decretos, portarias e resoluções da Aneel. A derrubada pelo Congresso Nacional de vetos presidenciais em legislações importantes como o marco das eólicas offshore é dada como certa pelo setor e podem exigir eventuais ajustes nas regras.

O cientista político e diretor da Dominion Consultoria, Leandro Gabiati, lembra que 2026 será um ano muito mais focado no Poder Executivo do que em agendas importantes no Congresso Nacional. Ao longo de 2024 e 2025 o Legislativo aprovou uma série de projetos de lei com vários dispositivos a serem regulamentados pelo governo e agências reguladoras. Temas relacionados diretamente ao setor, caso das leis 15.269 e 15.235 e do marco da eólica offshore, são exemplos disso.



Ano será muito mais focado no Poder Executivo que no Congresso.

Leandro Gabiati, da Dominion Consultoria

Fora isso, tem os calendários dos leilões de expansão. Estão previstos três certames para contratação de potência e um de transmissão, além de um leilão para contratação de PCHs que deveria acontecer no primeiro trimestre do ano, mas já está com o cronograma comprometido.

“Nossa perspectiva é que teremos que trabalhar muito mais no âmbito do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Fazenda, da Casa Civil e das agências, ANP e Aneel”, avalia Gabiati.

No Congresso, vetos e Redata

No Congresso além da promessa de aprovação do PL do Redata (novo regime para datacenters), que trata de alguns assuntos, inclusive, vinculados à Lei 15.269, há vetos presidenciais importantes a serem analisados. Alguns deles podem ter impacto elevado para o setor.

É o caso da emenda que trata da contratação de térmicas incluído na lei da eólica offshore, e dos vetos da lei da reforma. “São assuntos importantes, lógico, que a gente vai ter que acompanhar e trabalhar, mas o trabalho mais pesado e que demanda mais atenção é todo aquele que foca para o Poder Executivo”, reforça Gabiati.

Decisões de cunho político, no entanto, ficarão travadas no ano eleitoral. E é normal que algumas delas acabem sendo adiadas, como a indicação, por exemplo, do substituto do diretor Fernando Mosna, que terá seu mandato na Aneel encerrado em agosto.

Para o diretor da Dominion Consultoria, é provável que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não faça uma indicação para o cargo até depois da eleição. Como a agência tem uma lista tríplice aprovada, é possível que algum servidor dessa lista seja convocado para assumir interinamente como diretor substituto.

Reunião CME

Na próxima terça-feira, 24 de fevereiro, dirigentes do Fase e de associações do setor serão recebidos pelo presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, Joaquim Passarinho (PL-PA). O convite já tinha sido anunciado pelo parlamentar ao ser eleito para a presidência da comissão. Apesar do pouco tempo, Passarinho acredita que é possível discutir temas relevantes, como os cortes de geração e a situação do setor nuclear brasileiro. Para o presidente do Fórum, é importante participar das discussões da CME e da Comissão de Infraestrutura do Senado, para acompanhar o andamento de pautas que podem afetar profundamente o setor.

“Acima de julho, ninguém mais faz nada. Por isso que estou curioso para ver com o deputado Passarinho, como é que ele pretende encaminhar a agenda da Comissão de Minas e Energia. Porque lá dentro tem gente importante que pode fazer uma mudança, pode promover ainda alguma coisa necessária para o setor elétrico que precise de alguma lei, alguma coisa pode estar lá.”

Convergências

Pontos da agenda da Aneel coincidem, no entanto, com alguns dos temas levantados pelas associações. As questões do *curtailment*, por exemplo, é um dos assuntos prioritários, na avaliação do diretor Gentil Nogueira Júnior. A legislação garante o ressarcimento do passado e o pagamento da compensação a partir da regulamentação da Aneel. Há porém dúvida sobre o direito a ressarcimento no período entre a publicação da lei e a regulamentação da agência, que vai ter que ser esclarecida no processo de discussão da nova regra.

Gentil também cita a abertura de mercado, que começa em 2027, mas vai exigir um esforço da autarquia já em 26. E a questão do armazenamento por bateria, também tratado na Lei 15.269. “Um dos motivos da Aneel nunca ter avançado na questão de armazenamento era a falta de previsão legal para essa figura. Não é nem gerador, nem consumidor. Agora, com a definição da existência dessa figura jurídica, não tem como a Aneel deixar de analisar.”



Curtailment é um dos temas prioritários.

Gentil Nogueira Junior, da Aneel

Outra questão urgente é o rateio da energia de Angra, que passou a incluir os consumidores livres. Há outros processos, porém, que já estão em fase de deliberação pela diretoria da agência. É o caso do rateio, entre 21 distribuidoras, dos recursos resultantes da repactuação do pagamento pelo Uso do Bem Público por geradores hidrelétricos. A Aneel também deve deliberar sobre o cálculo do valor a ser antecipado pelos geradores no processo de adesão. A renegociação do UBP está prevista na Lei 15.235, a mesma que estabeleceu um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético.

“Isso é muito urgente, a aprovação do valor, porque tem que ser usado nos processos tarifários de 25 e 26. E tem todo um processo, depois da aprovação da Aneel, de interesse dos geradores, pagamento dos valores, para aquilo se tornar crédito na CDE,” disse Nogueira Junior.

A Tarifa Branca, que é a primeira etapa da modernização tarifária, também deve avançar na agência, segundo o diretor. E, dentro da modernização tarifária, tem a parte de digitalização, que tem portarias recentes da MME, mas também está na agenda regulatória da Aneel que trata da medição inteligente.

“Eu acho que agora a gente vai conseguir, porque os preços dos medidores estão ficando mais acessíveis. Eu compro um medidor hoje por R\$300, R\$400, o que há muito tempo era R\$1.500, R\$2.000. Então eu acho que é um tema que vai andar.”

Além da digitalização, outros pontos relacionados às diretrizes do decreto de renovação das concessões das distribuidoras também estão na agenda. Um desses temas é o tratamento a ser dado às áreas de severas restrições operativas (Asros), para reconhecimento das perdas não técnicas das concessionárias.

A Aneel também tem prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para tratar do investimento intraciclo das distribuidoras. “Não é que eu vou efetivamente fazer a avaliação de base todo ano. Mas eu vou reconhecer na tarifa que anualmente houve investimentos por parte dela para incentivar a investir anualmente, para distribuir melhor, deixar mais homogênea a distribuição de investimentos. E lá no período da revisão eu faço uma conta de trás para frente. Vem cá, você investiu tanto, eu reconheci tanto”, explica o diretor.

Ele também cita temas importantes como reconhecimento dos investimentos das empresas a resiliência climática, para uma melhor resposta a situações climáticas extremas.

Prazos obrigatórios

No segmento de distribuição, a leitura é de que, apesar do ano eleitoral, a lei estabelece prazos a serem cumpridos, dos quais a Aneel e MME não podem fugir. A abertura do mercado de baixa tensão, por exemplo, começa em novembro de 2027 para o comercial e o industrial e em novembro de 28 para o residencial e as demais classes de consumidores. Todos os itens da lei vão precisar de disciplina por decreto, portaria ou por resolução da ANEEL.

As distribuidoras precisam de tempo também para ajustar os seus sistemas comerciais, para alinhá-los ao que a Aneel disciplinar. Por isso, os processos de regulação terão que ser feitos a tempo, para que a adaptação aconteça dentro dos limites da leis.

A lei 15.235 estabeleceu um teto da CDE a partir de 1º de janeiro de 2027. Outro tema prioritário é a normatização do fim dos desconto de fonte incentivada para quem migrou para o mercado livre após a publicação da lei. Precisa definir, por exemplo, se quem já fez a denúncia do contrato, mas ainda não migrou do ambiente regulado, ainda teria direito ao desconto

Há também questões como o rateio do encargo da geração distribuída (CDE-MMGD) entre consumidores livres e regulados e do encargos de capacidade. Para o segmento é importante ainda a regulamentação do armazenamento de energia, porque a lei fala genericamente em armazenamento de transmissão e distribuição.

Formação de preço e flexibilidade

Na Associação Brasileira de Empresas de Geração de Energia, algumas medidas de caráter estruturante são prioritárias, como a delimitação de elementos na formação de preço. O estabelecimento de critérios que promovam uma melhor competição no setor, como a regulamentação do acesso à rede de transmissão e distribuição, requisitos de controle, flexibilidade e armazenamento é também considerado essencial pela entidade.

“É uma nova regra para a expansão da matriz. Todo novo acesso à rede, portanto, novos empreendimentos, eles terão que cumprir, de acordo com uma regulação que vai ter que existir, esses requisitos,” explica a diretora da Abrage, Camila Fernandes.

A lei também trouxe uma disposição de contratação de flexibilidade por meio de reserva de capacidade, leilões centralizados para empreendimentos novos e existentes. Para os geradores hidrelétricos, esse é um caminho importante para quantificar, valorar e remunerar esse atributo, afirma a executiva.

Da mesma forma, o corte de geração é também um tema importante para associação, que defende a inclusão das UHEs no ressarcimento previsto para outras fontes. “As hidrelétricas são a única fonte que não tem regulamentação, não tem ressarcimento por corte de geração. Eólica tem, solar tem, questionada, mas tem, termoelétrica tem há bastante tempo e as hidrelétricas nunca tiveram.”

Para a vice-presidente Executiva da Associação dos Produtores Independentes de Energia, Josiane Napolitano, o fato de ser um ano de eleições não deveria impactar tanto a forma como o

MME e a Aneel vão trabalhar. Existe, no entanto, uma especulação em torno da permanência ou não do ministro Alexandre Silveira. “Caso o ministro saia, pode ser que tenha ali uma alteração na equipe técnica. Então isso sim, na minha visão, pode atrasar o processo de regulamentação da lei.”

Entre as prioridades da associação está a questão dos cortes de geração para as fontes renováveis. Na avaliação da executiva, os cortes tem impactado de forma relevante as empresas, e se algo não for feito muito rapidamente, isso pode trazer repercussões sérias. Os impactos incluem pedidos de reestruturação de dívidas junto aos bancos financiadores. “A finalização desse regramento que vai constar do termo de compromisso que as geradoras precisarão assinar, e também as que têm ação judicial abrir mão dessas ações, é fundamental para os geradores.”



Prorrogação das concessões de hidrelétricas é essencial.

Josiane Napolitano, da Apine

Outro questão importante, tratada na Lei 15.269, é prorrogação/licitação das outorgas de geração. A executiva lembra que muitos geradores já estão em regime precário de operação das usinas e não sabem o que vai acontecer com as outorgas. Outros tem outorgas com vencimento em 2027.

“A gente entende que é fundamental e defende que seja por prorrogação, por várias razões. Tem vários benefícios, inclusive o benefício de curto prazo: boa parte dessas usinas que passarão por prorrogação vão ter a bonificação de outorga revertida para a CDE, o que pode trazer um benefício muito importante para as tarifas dos consumidores de energia,” afirma Josiane Napolitano.

O curtailment também está na pauta da entidade. A executiva observa que os cortes mensais de geração eólica e solar tem permanecido elevados, em mais de 20% na média, e não há sinal de que vai haver um arrefecimento nessa tendência.

Outro ponto a ser regulamentado são os critérios e requisitos para os LRCAP (leilões de reserva de capacidade. A lei fala que arcarão com os custos dos leilões os geradores cujos pedidos de acesso que não apresentarem os requisitos estabelecidos pela Aneel. São requisitos de controle, capacidade, flexibilidade.

Na parte de sistemas de armazenamento, a associação considera preocupante o dispositivo da lei que atribui apenas os geradores os custos do leilão. A Apine também defende prioridade para a abertura do mercado de baixa tensão com regulação do Supridor de Última Instância, o tratamento para a sobrecontratação das distribuidoras, a não aplicação de desconto no fio para consumidores que migrarem após a publicação da lei.

“Essa questão *[da agenda]* vai ser consolidada e eu acredito que até o final da semana que vem a gente já vai ter essa consolidação, para que na semana seguinte, a gente possa conversar com o ministério. Enfim, é muito importante que tenha essa priorização, porque quando tudo é prioritário, nada é prioritário.”

Agenda para os presidenciais

Além da pauta regulatória, o setor também deve apresentar esse ano uma agenda para os próximos quatro anos. O documento, elaborado pelo Fórum das Associações do Setor Elétrico, será entregue até o meio do ano aos candidatos à corrida presidencial. “A partir de junho e julho, a gente vai estar com a agenda pronta. Mas daí é uma agenda de quatro anos, uma agenda mais genérica, com princípios a ser defendidos e não simplesmente aqueles do planejamento tradicional do setor”, explica Menel.